

ગુદા-2018/26

અમલવાલી 2018/11
કુલમતનુ પો. સ્ટેશન
કુલમતની બેઠક V. S. Patel

રજીસ્ટ્રાર
ગીફ કોર્ટ, વડોદરા

પો. સ્ટે. 21/21

ગુ. મુ. નંબર: 21/21/2024
20105

નામ. ચીફ જ્યુ. મેજી. ફ. ક. જજ સાહેબની કોર્ટમાં, વડોદરા.

ફરિયાદી:

ડો. બીપીન વિ. શાહ,

રહેવાસી: 23/એ. શ્રીનગર સોસાયટી,

બી.પી.સી. મેઈન રોડ,

સિલ્વર ઓફ બિલ્ડીંગ સામે,

અકોટા, વડોદરા-20.

ફોન નં.: 6395222496.



વિરુદ્ધ

ફરિયાદી

COMPUTER ENTRY

અગેશ કાન્તિલાલ શાહ

રહેવાસી: સી/૧, કાલિન્દી એપાર્ટમેન્ટ,

પશાભાઈ પાર્ક, રેસકોર્સ, વડોદરા.

ફોન નં.

આરોપી

ધી નેગોશિયેબલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ, ૧૮૮૧ મુજબ ફરિયાદ

અમો ફરિયાદીની નમ્ર અરજ કે:

૧. અમો ફરિયાદી ઉપરોક્ત જણાવેલ સરનામે આશરે વર્ષથી અમારા પરિવાર સાથે રહીએ છીએ. અમો વ્યવસાયે ડોક્ટર છે અને વડોદરા મુકામે હોસ્પિટલ ધરાવીએ છે અને વડોદરાના ન્યામકિત ડોક્ટર હોઈ સારી આવક થતી રહે છે.

જ્યારે હાલના આરોપી અગેશ કાન્તિલાલ શાહ વડોદરા શહેરમાં પરિવાર સાથે વસવાટ કરે છે. અમારી ઉત્તમ જાણ મુજબ હાલના આરોપી નંબર 'પ્રેસ' નું કામ કાજ કરે છે.

૨. આરોપીને વર્ષ 2019 માં અંગત જરૂરિયાત માટે નાણાંની જરૂરિયાત બિમી થયેલ હોય તેમણે અમો ફરિયાદીનો સંપર્ક કરેલો. અમો ફરિયાદી વ્યવસાયે ડોક્ટર હોય આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ હોય, આછી-પાતળી ઓળખાણ હોય, આરોપીને મદદ કરવા તૈયાર થયેલા. આરોપીએ તારીખ 23-06-2019 ના રોજ અમો ફરિયાદીની તરફથી - પશાભાઈ પાર્ક, પ્ર્યાતિ એપાર્ટમેન્ટ ઓનર્સ એસોસિએશન, કાલિન્દી એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ફ્લેટ નંબર સી-૧, જેનું માપ 630 ચોરસ ફુટ સુપરફિટ વાળી - મિલકત સદર્જી બાનાખતનો કરાર નોટરી પબ્લિક કરી આપેલો. સદર બાનાખતના કરારમાં નક્કી થયેલ મુજબ

ઉપરોક્ત મિલકતની વેચાણ કિંમત રૂલ રૂપિયા 30,00,000/- રાખવામાં આવેલ અને જેની સામે અમો ફરિયાદીએ તમને રૂપિયા ૫,૦૦,૦૦૦/- બાનાપેટે મૂકવી આગ્રહ કર્યો ત્યારબાદ બાકી રહેતી વેચાણ નવેજની રકમ બાનાખત થયા તારીખથી ૩૨ વર્ષના મુદતવાની હોય તથા તે દરમિયાન બેઠકમાં આરોપીએ ઉપરોક્ત મિલકત પર કોઈ



લીધેલ હોય, લોન આરોપીએ ભરપાઈ કરી ટાઈટલ ફ્રિયર કરી કરાવી અમો ફરિયાદીને આપવાની હતી. પરંતુ અમો ફરિયાદીની ઉત્તમ જાણ તથા માફિતી મુજબ આજ દિન સુધી આરોપીએ સદર લોન ભરપાઈ કરેલ નથી અને મિલકતના ટાઈટલ ચોખ્ખા કરાવેલ નથી.

૩. અમો ફરિયાદી જણાવીએ છીએ કે ઉપરોક્ત જણાવેલ બનાબત બાબતે અમો ફરિયાદીએ આરોપીને કાયદેસરની નોટિસ આપેલ જે સદર્ભે આરોપીએ ઉડાઉ જવાબ આપતા અમો ફરિયાદીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ અરજ ગુજારેલ. જે બાદ આરોપીએ અમો ફરિયાદીનો સંપર્ક કરી સમાધાનના ભાગરૂપે બેન્ક ચેક ઇન્ડિયા - બેન્કના ચેક નંબર 226478 તથા ચેક નંબર 169222, અનુક્રમે રૂ. 8,00,000/- તથા રૂ. 1,00,000/- ના.

તા. 11-03-2024 ના રોજના હાથ ઉછીના લીધેલા નાણાં પરત ચૂકવવાના ઇરાદે અમો ફરિયાદીને તેમની હાજરીમાં સહી કરી આપેલ અને જણાવેલ કે સદરહુ ચેક તમે બેન્કમાં જમા કરાવશો તો તમને તમારા નાણાં મળી જશે.

સદરહુ બંને ચેક અમો ફરિયાદીએ બેન્કમાં જમા કરાવતા તે "Funds Insufficient" ના શેરાથી તા. 13-03-2024 ના રોજ પરત ફરેલ છે. જેની જાણ અમો ફરિયાદીને તા. 26-03-2024 ના રોજ થતાં તા. 02-04-2024 ના રોજ કાયદેસરની નોટિસ આરોપીને તા. 05-04-2024 ના રોજ મોકલી આપેલ અને ચેકની રકમની માંગણી કરેલ.

સદરહુ નોટિસ આરોપીને તા. 06-04-2024 ના રોજ બજી ગયેલ હોવા છતાં આરોપીએ અમો ફરિયાદીને ચેકની રકમ આજ દિન સુધી ચૂકવી આપેલ નથી કે નોટિસનો જવાબ આપેલ નથી. જેથી હાલની ફરિયાદ કરવાની ફરજ પડેલ છે.

અમો ફરિયાદી આઇ.પી.સી., ૧૮૬૦ મુજબ ફરિયાદ કરવાનો હક્ક અબાધિત રાખીએ છીએ.

૪. હક્કમત: સદર કામના ફરિયાદી અને આરોપી બંનેની બેન્ક વડોદરા મુકામે આવેલ હોય હાલની ફરિયાદ ચલાવવાની આપ નામ. કોઈને હક્કમત રહેલ છે. વધુમાં, ધી નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ, ૧૮૮૧ મુજબ પણ આપ સાહેબને હાલની ફરિયાદ દાખલ કરી ચલાવવા હક્કમત પહોંચે છે.

૫. સમય મર્યાદા: સદર આરોપીને તા. ૦૬-૦૪-૨૦૨૪ ના રોજ કાયદેસરની નોટિસ ફરિયાદી દ્વારા બજવી દેવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ કાયદાની જોઈગવાઈ મુજબ આરોપીને 15 દિવસની મહોતલ આપી ત્યારબાદ ૩૦ દિવસની અંદર હાલની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ છે.

૬. અમો ફરિયાદીની વિનંતી કે:

૧. હાલની ફરિયાદ મંજૂર કરવામાં આવે અને આરોપીને કાયદા મુજબ મહત્તમ સજા કરવામાં આવે;
૨. આરોપીને કસૂરવાર જાહેર કરી દંડિત કરી દંડની રકમ ફરિયાદીને અપાવવા તથા સવાલવાળા ચેકની બમણી રકમ ફરિયાદીને અપાવવા; તથા
૩. ન્યાયના હિતમાં અન્ય કોઈપણ રાહત ફરિયાદીને અપાવવા વિનંતી છે.

તા. 25/5/24
વડોદરા.

ફરિયાદી